



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001576

Tocache, 08 ABR 2024



Visto, el Expediente contiene: Resolución N° 06 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 28.06.2016, corresponde a la sentencia; Resolución N° 11 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí de fecha 30.03.2017; Resolución N° 19 de fecha 20.10.2021 que resuelve nula la RJ N° 000964-2018-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 0201-2022-GRSM/DRE, de fecha 17.02.2022; Opinión Legal N° 78-2022-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO.UE-303-AJ, de fecha 23.03.2022; Memorando N° 373-2022-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF de fecha 25.03.2022; Informe escalafonario N° 003-2024-UGELT de fecha 17.01.2024; Carta N° 020-2024-TCC de fecha 01.04.2024 que remite la liquidación judicial, Nota de Coordinación N° 099-2024-GRSM/DRE-UGEL-T-UGA/RRHH de fecha 01.04.2024 que remite la liquidación judicial y el Memorando N° 0517-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 02.04.2024 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de **ERLITH SALDAÑA RUIZ**, en un total de cincuenta y cinco (55) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);"



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001576

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;



Que, con Resolución Jefatural N° 000964-2018-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 15 de noviembre del 2018, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 06 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 11 (sentencia de vista) de fecha 30 de marzo del 2017, recaído en el expediente judicial N° **00071-2015-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **ERLITH SALDAÑA RUIZ**, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde **01 de noviembre de 1991 hasta el 25 de noviembre del 2012**, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 14,757.53** soles;



Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0201-2023-GRSM/DRE de fecha 17 de febrero del 2022, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000964-2018-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 15 de noviembre del 2018, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 14,757.53** soles a favor de **ERLITH SALDAÑA RUIZ**, docente nombrado, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 19 de fecha 20 de octubre del 2021, recaído en el expediente judicial N° **00071-2015-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Decimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 19 de fecha 20 de octubre del 2021, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando las asignación y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000964-2018-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 15 de noviembre del 2018, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU N° 080, DU N° 090, DS N° 019, DS N° 021, DifPensi, DU N° 073, DU. N° 011, DS N° 065;

Que, de acuerdo al Informe Escalafonario N° 003-2024 emitido por la UGEL Tocache de fecha 17 de enero del 2024, **ERLITH SALDAÑA**



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001576

RUIZ, actualmente la profesora es cesado en la institución educativa N° 110 de Tananta, Tocache, San Martín; por lo que el Juzgado Mixto Sede Tocache dispone en la sentencia de vista Resolución N° 11 de fecha 30 de marzo del 2017, los reintegros de su bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, se liquidaran efectuándose observancia estrictamente los periodos laborales consignados en la ficha escalafonaria hasta antes del 25 de noviembre del 2012, y los que puedan verificarse con otros instrumentos idóneos; según el informe escalafonario indicado se desprende los periodos para el cálculo como nombrado desde el **01.11.1991 hasta el 25.11.2012**, lo que se calculará sobre la base de su **REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA)**;

Que, mediante Memorando N° 373-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF de fecha 25 de marzo del 2022, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, elabora la Liquidación Judicial de Preparación de Clases y Evaluación 30% de la servidora de **ERLITH SALDAÑA RUIZ**, en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 08/100 SOLES (S/ 58,345.08)**, como se detalla a continuación:





UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001576

DECRETOS X AÑO		TIPO II.EE	PERIODO	Cant. Meses	NIVEL	HORAS	CONDICION LABORAL	MONTO
TOTAL								58345.08
D.S. 261 NOV.91 - DIC 91 (2MESES)	2	RURAL		2	E	30	NOMBRADO	10.35
D.S.021 ENE 92 - JUL 92 (7 MESES)	7	RURAL	ENE 92 - MAY 92	5	E	30	NOMBRADO	29.66
D.S.021 ENE 92 - JUL 92 (7 MESES)	7	RURAL	JUN 92 - JUL 92	2	C	30	NOMBRADO	16.85
Ley 25671 AGO 92 - ABRIL 93 (9 MESES)	9	RURAL		9	C	30	NOMBRADO	237.84
D.S. 081 MAY 93 - MAR 94 (11 MESES)	11	RURAL		11	C	30	NOMBRADO	637.20
D.S.019 ABR 94 - SET 94 (6 MESES)	6	RURAL		6	C	30	NOMBRADO	509.56
D.U. 080 OCT.94 - JUL 95 (10 MESES)	10	RURAL		10	C	30	NOMBRADO	1185.27
Ley 26504 Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15	RURAL		15	C	30	NOMBRADO	1860.83
D.U. 090 Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9	RURAL		9	C	30	NOMBRADO	1380.23
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	RURAL		20	C	30	NOMBRADO	3775.13
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	RURAL	ABR 99 - MAR 01	24	C	30	NOMBRADO	5556.41
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	RURAL	ABR 01 - AGO 01	5	C	40	NOMBRADO	1288.40
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	RURAL	SET 01 - DIC 01	4	C	40	NOMBRADO	1090.67
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	RURAL	ENE 02 - FEB 02	2	C	30	NOMBRADO	493.01
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	RURAL	MAR 02 - DIC 02	10	C	40	NOMBRADO	2726.68
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	RURAL	ENE 03 - MAR 03	3	C	30	NOMBRADO	739.52
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	RURAL	Abr-03	1	C	40	NOMBRADO	272.67
D.S. 065,D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	RURAL	MAY 03 - DIC 03	8	C	40	NOMBRADO	2421.34
D.S. 065,D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	RURAL	ENE 04 - MAR 04	3	C	30	NOMBRADO	829.52
D.S. 065,D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	RURAL	Abr-04	1	C	40	NOMBRADO	302.67
D.S. 056 May 04 - jul 04 (03 MESES)	3	RURAL		3	C	40	NOMBRADO	971.00
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	RURAL	AGO 04 - DIC 04	5	C	40	NOMBRADO	1685.84
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	RURAL	ENE 05 - MAR 05	3	C	30	NOMBRADO	933.02
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	RURAL	Abr-05	1	C	40	NOMBRADO	337.17
D.S. 050 1er tramo May 05 - ago 05 (04 MESES)	4	RURAL		4	C	40	NOMBRADO	1408.67
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	RURAL	SET 05 - DIC 05	4	C	40	NOMBRADO	1432.67
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	RURAL	ENE 06 - ABR 06	4	C	30	NOMBRADO	1328.02
D.S. 081 1er tramo May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	RURAL	MAY 06 - JUL 06	3	C	30	NOMBRADO	1008.62
D.S. 081 1er tramo May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	RURAL	Ago-06	1	C	40	NOMBRADO	364.17
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	RURAL	SET 06 - DIC 08	28	C	40	NOMBRADO	10364.68
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	RURAL	ENE 09 - FEB 09	2	C	30	NOMBRADO	680.81
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	RURAL	MAR 09 - DIC 09	10	C	40	NOMBRADO	3701.67
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	RURAL	ENE 10 - FEB 10	2	C	30	NOMBRADO	680.81
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	RURAL	MAR 10 - DIC 10	10	C	40	NOMBRADO	3701.67
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	RURAL	ENE 11 - FEB 11	2	C	30	NOMBRADO	680.81
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	RURAL	MAR 11 - DIC 11	10	C	40	NOMBRADO	3701.67
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	RURAL	Ene-12	1	C	30	NOMBRADO	340.41
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	RURAL	FEB 12 - NOV 12	10	C	40	NOMBRADO	3701.67





UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001576

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO

CRÉDITO DEVENGADO a favor de doña **ERLITH SALDAÑA RUIZ**, con DNI N° 00985885, profesora nombrada y cesada en la institución educativa N° 110 de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total integra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 06 (sentencia) de fecha 28 de junio del 2016 y Resolución N° 19 de fecha 20 de octubre del 2021, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, como a continuación se indica:

N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
0201-2023	00071-2015-0-2209-JM-CI-01	SALDAÑA RUIZ, ERLITH	01.11.1991 al 25.11.2012 (como nombrado)	S/ 58,345.08

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaria General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;

Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH

